

1501575-41.2022.8.26.0537

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: FERNANDA ALVES DA ROCHA BRANCO DE OLIVA POLITI

Comarca: São Bernardo do Campo

Foro: Foro de São Bernardo do Campo

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/11/2022

... esses elementos, configurado o delito de roubo majorado imputado ao acusado. Houve confissão corroborada por prova idônea colhida em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Ao contrário do que sustentou a defesa, inviável reconhecer a insuficiência do conjunto probatório, uma vez que a prova colhida é segura, coerente e uníssona, indicando o desate ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Bernardo do Campo

Foro de São Bernardo do Campo

2ª Vara Criminal

Rua 23 de Maio, 107, São Bernardo do Campo-SP - cep 09606-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501575-41.2022.8.26.0537 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501575-41.2022.8.26.0537

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GABRIEL PASSOS DE OLIVEIRA

Réu Preso

Tramitação prioritária B

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDA ALVES DA ROCHA BRANCO DE OLIVA POLITI

Vistos.

GABRIEL PASSOS DE OLIVEIRA e CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS SILVA SIMPLICIO, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 157, parágrafo 2º, inciso II, do Código Penal, e, ainda, CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS SILVA SIMPLICIO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 307, combinado com o artigo 69, ambos do Código Penal, porque, nas circunstâncias mencionadas na denúncia, agindo ambos em concurso, previamente ajustados e com identidade de propósitos, subtraíram, para proveito comum, mediante grave ameaça, exercida com simulacro de arma de fogo, o veículo automotor Chevrolet/Onix, cor prata, placas RME4I72, avaliado em R\$ 70.000,00 (setenta mil reais), pertencente à empresa Localiza Rent a Car S/A.

Ainda porque, nas mesmas circunstâncias mencionadas na denúncia, CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS SILVA SIMPLICIO, qualificado nos autos, atribuiu-se falsa identidade para obter vantagem em proveito próprio.

Recebida a denúncia (fls. 91/93), o acusado Gabriel foi citado para oferecer resposta à acusação, a qual foi apresentada às fls. 123.

Prosseguiu-se a persecução penal em relação a Gabriel, uma vez que ausente causa de absolvição sumária, mantida a custódia cautelar do acusado e determinado o desmembramento do feito em relação a Carlos Henrique (fls. 124/125).

Durante a instrução virtual, foram ouvidas a vítima e 01 (uma) testemunha comum, bem como interrogado o acusado, por meio do sistema audiovisual, de acordo com artigo 405, parágrafo 1º, do Código de Processo Penal, e, em seguida, as partes debateram.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

O pedido inicial é procedente.

A materialidade do delito de roubo vem demonstrada pelo boletim de ocorrência nº EC5683-1/2022 (fls. 12/14), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 18), pelo auto de avaliação (fls. 19/20), pelo laudo pericial do simulacro de arma de fogo (fls. 126/128), bem como pelas demais provas constantes nos autos.

Da mesma forma, a autoria foi comprovada, diante da confissão do acusado e da prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório.

Na Delegacia de Polícia, o acusado aduziu que estava com seu colega e "... FORAM SE ENCONTRAR COM UMAS MENINAS E PRETENDIAM PEGAR O CARRO PARA VOLTAR PARA CASA. QUE O DECLARANTE ESTAVA NA POSSE DO SIMULACRO DE ARMA DE FOGO." (fls. 10).

Em interrogatório judicial, manteve a sua versão e admitiu a prática do delito, relatando que, no dia dos fatos, estava em companhia de Carlos Henrique e, como não tinham dinheiro para voltar para casa, decidiram praticar o roubo do veículo.

Contou que estava em poder do simulacro de arma de fogo e, assim, abordaram a vítima, ocasião em que ela desceu e foi até a esquina com seu comparsa, a fim de que não reagisse, enquanto ingressou no banco do motorista do veículo, já estando em poder do bem quando foi abordado pelos policiais.

Como dito, a confissão do acusado foi confirmada pelas demais provas produzidas no curso da instrução.

A vítima Armando, em sede policial, declarou que "É MOTORISTA DE APLICATIVO E ACABARA DE DEIXAR PASSAGEIROS NO LOCAL DO OCORRIDO E ENQUANTO COLOCAVA EM SEU APARELHO CELULAR A ROTA DE RETORNO PARA O CENTRO, DOIS INDIVÍDUOS DESCONHECIDOS APROXIMARAM-SE, ESTANDO UM DELES DE POSSE DE UMA ARMA, OBRIGANDO-LHE A DESEMBARCAR DO VEÍCULO. ATO CONTÍNUO, O INDIVÍDUO QUE SE ENCONTRAVA NA POSSE DA ARMA, TOMOU A CONDUÇÃO DO CARRO ENQUANTO O SEGUNDO, AINDA FORA DO VEÍCULO, EXIGIU QUE A VÍTIMA PERMANECESSE NA ESQUINA DAS VIAS. ATO CONTÍNUO, POLICIAIS MILITARES DA ROCAM APARECERAM NO LOCAL, AO QUE O INDIVÍDUO QUE AINDA ESTAVA DO LADO EXTERNO DO CARRO, SAIU CORRENDO, PERMANECENDO O OUTRO INDIVÍDUO NO INTERIOR DO VEÍCULO. QUE, DE IMEDIATO, O DECLARANTE JÁ INFORMOU AOS POLICIAIS SE TRATAR DA VÍTIMA, CONSEGUINDO ELES DETEREM OS ROUBADORES. RECONHECE O INDIVÍDUO QUE ESTAVA NA POSSE DA ARMA E QUE ADENTROU O VEÍCULO, IDENTIFICADO COMO GABRIEL E O INDIVÍDUO QUE SAIU CORRENDO QUANDO VISUALIZOU OS POLICIAIS, IDENTIFICADO COMO PEDRO. RELATA AINDA QUE SEU VEÍCULO ESTÁ AVALIADO EM APROXIMADAMENTE R\$ 70.000,00." (fls. 09).

Em juízo, não reconheceu o acusado e ratificou suas declarações policiais, confirmando que, na data dos fatos, foi abordado por um indivíduo armado e, em seguida, chegou outro assaltante, os quais determinaram que descesse do veículo. Disse que o primeiro roubador ingressou no bem e o segundo, ao notar a presença de policiais, mandou que fosse com ele até a esquina e, após, tentou fugir correndo, mas acabou abordado. Esclareceu que o outro foi detido no interior do veículo em poder de um simulacro de arma de fogo, sendo certo que os dois assaltantes foram presos no local.

A palavra da vítima deve ser prestigiada e não pode ser desmerecida. Ainda mais quando segura, coesa e corroborada por outros elementos de prova, em especial a confissão, e ausentes indicativos de incriminação injusta, não sendo possível acolher a tese de insuficiência de provas.

Nesse sentido:

"Em se tratando de crime de roubo a palavra da vítima, a quem nada aproveita uma falsa e leviana incriminação de inocente, tem capital importância como elemento probatório, prevalecendo inclusive sobre a palavra do acusado" (RJTACRIM 43/235).

A testemunha Diego, policial militar, em depoimento extrajudicial, relatou "QUE FOI IRRADIADO VIA COPOM, OCORRÊNCIA DE TENTATIVA DE ROUBO PELA RUA TIETE. DIRIGIRAM-SE AO LOCAL DOS FATOS, AO QUE VISUALIZARAM INDIVÍDUO CORRENDO ASSIM QUE AVISTOU A VIATURA POLICIAL, ESTANDO OUTRO INDIVÍDUO NA ESQUINA DAS VIAS (RUA TIETE E RUA RIO

NEGRO), IDENTIFICADO COMO SENDO A ORA VÍTIMA. NO INTERIOR DE UM VEÍCULO ALI ESTACIONADO, SEU PARCEIRO DE FARDA LOCALIZOU O INDIVÍDUO, POSTERIORMENTE IDENTIFICADO COMO GABRIEL PASSOS DE OLIVEIRA E, EM REVISTA PESSOAL, LOGROU ENCONTRAR UM SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. O DEPOENTE FOI AO ENCALÇO DO INDIVÍDUO QUE SE EVADIU A PÉ, LOGRANDO DETELO NA RUA PAULO CUNHA, SENDO IDENTIFICADO COMO PEDRO DOS SANTOS SILVA. INDAGADA A VÍTIMA, INFORMOU SER MOTORISTA DE APLICATIVO E ACABARA DE DEIXAR PASSAGEIROS NO LOCAL, MOMENTO EM QUE OS DOIS INDIVÍDUOS TENTARAM ROUBAR SEU VEÍCULO. DIANTE DISSO, FOI PROFERIDA VOZ DE PRISÃO EM FLAGRANTE AOS INDIVÍDUOS E CONDUZIDOS A DISTRITAL." (fls. 07).

Em juízo, ratificou seu depoimento prestado na fase policial, confirmando que, no dia dos fatos, em patrulhamento, receberam informações sobre um roubo em andamento, razão pela qual se dirigiram ao local apontado, ocasião em que avistaram um dos assaltantes com a vítima, o qual correu ao notar a presença de policiais, mas acabou detido. Disse que o outro assaltante estava no banco do motorista do veículo da vítima, em poder de um simulacro de arma de fogo, pronto para sair, ocasião em que ambos os assaltantes admitiram a prática do crime e disseram que pretendiam vender o bem.

Em relação ao valor de depoimentos policiais, já se decidiu:

"Os depoimentos dos policiais devem ser cridos até prova em contrário. Não teria sentido o Estado credenciar agentes para exercer serviço público de repressão ao crime e garantir a segurança da sociedade e ao depois negar-lhe crédito quando fosse dar conta de suas tarefas no exercício de suas funções precípuas" (TJRJ - AC. - Rel. Synésio de Aquino - RDTJRJ 7/287).

Pois bem. Vê-se que não há contradições entre as declarações da vítima, na fase extrajudicial e em juízo, e o depoimento da testemunha ouvida em juízo, além da própria confissão do acusado, que confirmaram a conduta descrita na denúncia e a ele imputada.

Além do mais, não há motivo para se acreditar que queiram incriminar pessoa inocente, afastando-se a possibilidade de injusta acusação.

Afora isso, não produziu a defesa qualquer prova capaz de desconstituir aquelas constantes dos autos.

Ante esses elementos, configurado o delito de roubo majorado imputado ao acusado. Houve confissão corroborada por prova idônea colhida em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Ao contrário do que sustentou a defesa, inviável reconhecer a insuficiência do conjunto probatório, uma vez que a prova colhida é segura, coerente e uníssona, indicando o desate condenatório, sendo certo que, em que pese o acusado não tenha sido reconhecido pela vítima em juízo, foi por ela reconhecido ainda no local dos fatos, o que foi confirmado em juízo, além de ter sido preso em flagrante delito, logo após a prática do roubo, no interior do veículo subtraído e em poder do simulacro de arma de fogo, o que foi esclarecido pela prova oral em juízo.

Não bastasse, o acusado e o comparsa confessaram a prática do assalto em solo policial e, ainda, Gabriel admitiu os fatos em juízo, o que torna a autoria certa. Outrossim, o laudo pericial do simulacro de arma de fogo apreendido com o acusado atestou "...que a semelhança formal com uma arma de fogo, aliada às condições psicológicas da(s) vítima(s) no momento da ocorrência, permite inferir que tal arma de brinquedo, pode perfeitamente, ser confundida com uma arma de fogo verdadeira e é capaz de exercer poder de intimidação" (fls. 127).

A causa de aumento de pena do concurso de pessoas também está demonstrada, uma vez que a vítima confirmou a presença de dois assaltantes.

O prévio ajuste, auxílio e efetiva colaboração para a prática da subtração ficou perfeitamente demonstrada, visto que ambos atuaram conjuntamente, com distribuição de tarefas durante a execução.

Além disso, abordaram a vítima e pretendiam fugir juntos, situação que comprova concurso de vontades para a prática criminosa, revelando que estavam unidos pelo mesmo propósito.

Ao contrário do que sustentou a defesa, o delito de roubo consumou-se no momento em que a vítima foi desapossada do seu veículo. Para a consumação do roubo basta, somente, o apoderamento da res e a cessação da violência ou grave ameaça,

circunstância indicada no presente caso no momento em que a vítima deixou o veículo e o acusado tomou seu lugar no banco do motorista. Assim sendo, diante de tal contexto, e bem demonstradas a autoria e materialidade do delito de roubo descrito na denúncia, impõe-se o desfecho de procedência do pedido inicial.

Passo à dosimetria da pena.

Em atenção às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, por infração ao artigo 157 do Código Penal, fixo-lhe a pena-base no mínimo legal, em 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Reconheço as atenuantes da menoridade e da confissão, previstas no artigo 65, incisos I e III, alínea "d", do Código Penal. Todavia, estando a pena-base fixada no mínimo legal, deixo de diminuí-la.

Reconhecida a causa de aumento de pena prevista no parágrafo 2º, inciso II, do artigo 157, do Código Penal, promovo o aumento desta em 1/3 (um terço), resultando em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e pagamento de 13 (treze) dias-multa. Sem informações a respeito da situação econômica do acusado, fixo o dia-multa no mínimo legal.

O regime inicial de cumprimento de pena será o semiaberto, nos termos do artigo 33, parágrafo 2º, alínea "b", do Código Penal, em que pese a gravidade do delito praticado, considerando a primariedade, a menoridade e a confissão do acusado.

Ante o exposto, julgo procedente o pedido inicial para condenar GABRIEL PASSOS DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 13 (treze) dias-multa, calculados no valor mínimo unitário, por incurso no 157, parágrafo 2º, inciso II, do Código Penal.

Estando o acusado preso provisoriamente e, ainda, considerando a gravidade do delito e o regime fixado, não é o caso de concessão do direito de recorrer em liberdade, benefício que fica negado, sendo certo que as razões que justificaram a custódia cautelar durante toda a instrução processual estão realçadas com a prolação deste decreto condenatório.

Revendo posicionamento anteriormente adotado, deixo de reconhecer a detração penal prevista no artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, uma vez que, apesar da Lei nº 12.736/12 prever a possibilidade de "detração" do tempo de prisão provisória quando da prolação da sentença, não aboliu a sistemática relativa à progressão de regimes prevista no artigo 112, e seus parágrafos, da Lei nº 7.210/84.

Dessa forma, para que haja a progressão para regime mais brando, não basta o cumprimento do requisito objetivo, correspondente ao cumprimento de determinada fração da pena, o que sequer ocorreu neste caso, sendo também indispensável a verificação, pelo juiz natural (da Execução Penal competente), da presença do requisito subjetivo, quer pelo fornecimento de atestado de bom comportamento pelo diretor do estabelecimento, quer pela realização de exame criminológico para aferição do mérito individual do sentenciado, se necessário for.

Recomende-se o acusado na prisão em que se encontra.

Cumpra-se o determinado no artigo 201, parágrafo 2º, do Código de Processo Penal.

Transitada esta em julgado, anote-se a condenação definitiva no Sistema

Informatizado Oficial, com as devidas comunicações ao IIRGD.

Custas na forma do artigo 4º, parágrafo 9º, letra "a", da Lei Estadual nº 11.608/03.

Expeça-se o necessário.

Publicada em audiência, saem os presentes cientes e intimados. Comunique-se.

São Bernardo do Campo, 10 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA